LETÍCIA BARROS

MATERIAL INFORMATIVO PARA EMPRESAS

Checklist 2027 *para empresas*

O que revisar na jornada, na folha, na saúde do trabalho e nos contratos antes de cada data que já está marcada na lei.

Já vale	Dez/2026	01/01/2027	Dez/2027
Lei 15.377 e NR-1	42 horas e 5×2	Licença-paternidade	40 horas

Dra. Letícia Barros
Advocacia trabalhista e previdenciária · OAB/ES 39.948 · Vitória-ES
Atualizado em outubro de 2026

Como usar este checklist

Entre outubro de 2026 e dezembro de 2027, a empresa que tem empregados passa por quatro mudanças com data marcada: o fim da escala 6×1, a nova licença-paternidade, a saúde mental dentro do gerenciamento de riscos e o dever de informar sobre exames preventivos. Todas elas pedem decisão antes do prazo, não depois.

Marque o que a sua empresa já fez. O que ficar em branco é por onde começar. Cada item traz a regra que está por trás dele, para o RH e a contabilidade conferirem.

Letícia Barros

O CALENDÁRIO EM UMA TABELA

QUANDO	O QUE MUDA	BASE
Desde 06/04/2026	Informar sobre campanhas de vacinação e exames preventivos; falta para exame preventivo sem desconto	Lei 15.377/2026 (CLT, arts. 169-A e 473)
Desde 26/05/2026	Riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos	NR-1
Dezembro de 2026	Jornada de até 42 horas e dois dias de descanso por semana, sem redução de salário	Emenda Constitucional 141, promulgada em 16/10/2026
Até 30/11 e 20/12	1ª e 2ª parcelas do 13º salário	Lei 4.749/1965
01/01/2027	Licença-paternidade de 10 dias e salário-paternidade	Lei 15.371/2026
Dezembro de 2027	Jornada de até 40 horas semanais	Emenda Constitucional 141
Sem data	Limites da contratação como PJ	STF, Tema 1.389

ATÉ DEZEMBRO DE 2026

1. Jornada: o fim da escala 6x1

Emenda Constitucional 141/2026: dois meses depois da publicação (16/10/2026), a jornada máxima cai de 44 para 42 horas semanais, com dois dias de descanso. Um ano depois, cai para 40 horas. O salário não pode ser reduzido.

- [ ] Listar **quem trabalha hoje em 6×1** e em quais setores e horários.
- [ ] Desenhar a **nova escala 5×2** (ou outra que respeite dois dias de descanso) para cada setor.
- [ ] Conferir a **jornada semanal** de cada cargo: ninguém acima de 42 horas na primeira etapa.
- [ ] Revisar **banco de horas, compensação e controle de ponto** para a nova regra.
- [ ] Ler a **convenção coletiva** da categoria: cláusulas incompatíveis com a Emenda perdem a validade.
- [ ] Recalcular a **folha** sem reduzir salário (horista e mensalista) e o custo de eventual contratação.
- [ ] **Comunicar a equipe** por escrito, com a data em que a nova escala começa.

> Microempresas e empresas de pequeno porte podem ter regras de transição definidas em lei complementar. Até ela existir, vale a regra geral.

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026

2. Fim de ano

- [ ] **13º salário**: 1ª parcela até 30/11 e 2ª até 20/12.
- [ ] **Férias coletivas**: avisar o órgão local do Ministério do Trabalho e o sindicato com **15 dias de antecedência**; no máximo dois períodos por ano, nenhum menor que 10 dias (CLT, art. 139). Microempresa e empresa de pequeno porte estão dispensadas do aviso ao Ministério (LC 123/2006, art. 51); o aviso ao sindicato e à equipe continua.
- [ ] **Temporários de fim de ano**: contrato por escrito, pela empresa de trabalho temporário, nos limites da Lei 6.019/1974.
- [ ] **Trabalho em feriados** (Natal e Ano-Novo): conferir o que a convenção coletiva permite e como paga.

A PARTIR DE 01/01/2027

3. Licença-paternidade de 10 dias

Lei 15.371/2026: 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029. A empresa paga o salário-paternidade e é reembolsada pelo INSS. O pai tem estabilidade até um mês depois do fim da licença.

- [ ] Atualizar a **política interna** e o regulamento: prazos, documentos e a quem o empregado avisa.
- [ ] Ajustar a **folha e o eSocial** para pagar e compensar o salário-paternidade.
- [ ] Orientar gestores sobre a **estabilidade do pai**: nada de dispensa sem justa causa no período protegido.
- [ ] Planejar a **cobertura das ausências** nas equipes pequenas.

JÁ EM VIGOR

4. Saúde e segurança

NR-1: desde 26/05/2026, sobrecarga, metas abusivas e assédio entram no gerenciamento de riscos. O STF suspendeu temporariamente as multas desses itens (ADPF 1.316), mas a obrigação de gerenciar os riscos continua.

- [ ] Incluir os **riscos psicossociais no PGR**, com a equipe de segurança do trabalho.
- [ ] Ter **canal de denúncia de assédio** e treinamento periódico (obrigatório para quem tem CIPA, Lei 14.457/2022).
- [ ] Divulgar as **campanhas de vacinação e de prevenção** (HPV e cânceres de mama, colo do útero e próstata) e avisar do direito de faltar para exames preventivos sem desconto (Lei 15.377/2026).
- [ ] Acompanhar **afastamentos pelo INSS** e o retorno ao trabalho, com documentos guardados.

AO LONGO DE 2027

5. Contratos e rotinas que geram processo

- [ ] **Prestadores PJ**: conferir se há pessoalidade, horário, metas e ordens diretas. Com isso, há risco de vínculo de emprego. O STF ainda vai fixar os limites no Tema 1.389.
- [ ] **Rescisões**: pagar as verbas e entregar os documentos em até 10 dias do fim do contrato, sob pena de multa de um salário (CLT, art. 477).
- [ ] **Pedido de demissão de quem tem estabilidade** (gestante, por exemplo): só vale com assistência do sindicato ou da autoridade do trabalho (CLT, art. 500).
- [ ] **Funções**: o que cada cargo faz no dia a dia corresponde ao que está no contrato? Desvio e acúmulo de função viram pedido de diferença salarial.
- [ ] **Adicionais**: insalubridade e periculosidade conferidas com laudo atualizado.
- [ ] **Guarda de documentos**: ponto, recibos e comunicações guardados por pelo menos 5 anos. O empregado tem 2 anos depois do fim do contrato para entrar com ação, cobrando os últimos 5.
- [ ] **Mensagens fora do horário**: regras claras de uso do WhatsApp corporativo.

ATÉ DEZEMBRO DE 2027

6. Segunda etapa: 40 horas

- [ ] Revisar de novo as escalas para o limite de **40 horas semanais**.
- [ ] Planejar o **orçamento de 2027** já com o custo das duas etapas.

> Este checklist reúne obrigações gerais e foi atualizado em outubro de 2026. Leis, decisões e convenções coletivas mudam. Cada empresa tem a sua realidade, e a decisão final pede análise dos documentos dela.

Para acompanhar as atualizações

Os artigos completos sobre cada tema estão no blog: **advogadaleticiabarros.com.br/blog**. A página para empresas, com o calendário sempre atualizado, fica em **advogadaleticiabarros.com.br/lp/empresas-adequacao-trabalhista-2026.html**.

Dra. Letícia Barros · OAB/ES 39.948 · Vitória-ES · Instagram e LinkedIn: Letícia Barros